

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5133/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบุรี
นาย เท อุดศักดิ์หรือหมุ สุภานิล กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 91, มาตรา 157, มาตรา 161, มาตรา 265

ความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 161 เป็นความผิดคนละอย่างที่มีองค์ประกอบความผิด แตกต่างกัน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จึงมิใช่เป็นความผิดตามบททั่วไปของบทเฉพาะตามมาตรา 161 จำเลยที่ 2 เป็นผู้มาติดต่อพาคนไปให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม โดยให้ค่าตอบแทนแก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงมี ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการปลอมเอกสารราชการ และฐานสนับสนุนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ โดยมีชอบและโดยทุจริตตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 265 ประกอบมาตรา 86

คดีทั้งสองสำนวนนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันมากับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2991/2539 ของศาลชั้นต้นแต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ คงขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เฉพาะคดีทั้งสองสำนวนนี้โดยให้เรียกจำเลยที่

1 ถึงที่ 4 ในทั้งสองสำนวนว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4ตามลำดับ และเรียกจำเลยที่ 5 ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 5

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 264, 265, 268, 83, 84, 33, 91 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 11, 12, 41, 58, 62, 81 ริมของกลาง

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ หลังจากสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้วจำเลยที่ 5 ขอถอนคำให้การเดิมแล้วให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 265 ประกอบมาตรา 83 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปลอมเอกสารราชการ รวม 12 กระทงจำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 24 ปี ฐานปลอมเอกสารราชการอีก 2 กระทงเป็นความผิดกรรมเดียว กับฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตและฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 รวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น 30 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 265 ประกอบมาตรา 86 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นผู้สนับสนุนการปลอมเอกสารราชการ รวม 9 กระทง จำคุกกระทงละ 1 ปี 4 เดือน รวมจำคุก 12 ปี ฐานเป็นผู้สนับสนุนการปลอมเอกสารราชการอีก 2 กระทง เป็นความผิดกรรมเดียวกับฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้า

พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 รวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 4
ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 2 ทั้งสิ้น 16 ปี จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157, 161 ประกอบมาตรา 86 มาตรา 265 ประกอบมาตรา 83 พระราช
บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง, 81 เรียงกระทงลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปลอมเอกสารราชการเป็นความผิดกรรมเดียว
กับฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตและฐานเป็น
ผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่
ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต ซึ่งเป็น
บทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี ฐานเป็นคน
ต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 4 เดือน รวมจำ
คุกจำเลยที่ 4 ทั้งสิ้น 2 ปี 4 เดือน คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา กรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 20 ปี จำคุกจำเลย
ที่ 2 มีกำหนด 10 ปี 8 เดือน จำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน 20 วัน จำเลย
ที่ 4 ถูกขังมาครบกำหนดโทษแล้วให้ปล่อยตัวไปริบของกลางที่ยังไม่ได้ถูกริบในคดี
อื่น คำขอและข้อหาอื่นให้ยก และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 5

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาทั้งสองสำนวน โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อใน
คำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาเกิดเหตุในฟ้อง
จำเลยที่ 1 รับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 ประจําที่ว่าการอำเภอ
หนองหญ้าปล้องได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่รับแจ้ง
เกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ เพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อจากทะเบียนราษฎรแต่ในทาง
ปฏิบัติจำเลยที่ 1 ช่วยทำคำขอมีบัตรมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน
(บ.ป.1) และใบรับคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัว
ประชาชน(บ.ป.2) ด้วย จำเลยที่ 4 จำเลยที่ 5 นางสาวลัดดา นายสุทัศน์นายพงษ์พัฒ
นายวีระ นายทวี นางสาวโสภา นายสมชาย นายสมพรนายสุริยะ นางสาวแสงทอง
นายพรรณรักษ์ และนายสมคิดซึ่งมีชื่อเป็นผู้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนตาม
คำขอมีบัตรและใบรับคำขอมีบัตร เอกสารหมาย จ.19 ถึง จ.31 และ จ.14 ถึง
จ.18 รวม 14 ราย เป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เจ้า
พนักงานตำรวจยึดจดหมายพร้อมซองเอกสารหมาย จ.35 ได้จากบ้านจำเลยที่ 2 ยึด
ได้ใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ใบเหลือง) ที่ระบุชื่อจำเลยที่ 4เป็นผู้ยื่น
คำขอตามเอกสารหมาย จ.73 และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 1
ตำบลยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เอกสารหมาย จ.74
ได้จากจำเลยที่ 4 ยึดบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลยที่ 5 เอกสารหมาย จ.71
และใบรับคำขอมีบัตร (ใบเหลือง) ที่ระบุชื่อจำเลยที่ 5 เป็นผู้ยื่นคำขอเอกสารหมาย
จ.72 ได้จากห้องพักของจำเลยที่ 5 นอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังได้รับคำขอมี
บัตรที่มีชื่อจำเลยที่ 4 นายสุทัศน์ คนมัน จำเลยที่ 5 นายพงษ์พัฒ กระทอง นางสาว
ลัดดา แดงสวาท นายวีระ ดงสวาท นายทวี ยอดงาม นางสาวโสภา มีสติ นายสมพร
ถึงโภาค นายสมชาย สามแก้ว นายสุริยะ ถึงโภาค นางสาวแสงทอง ใจกล้า และนาย
สมคิด อนันต์ชัยลิขิต เป็นผู้ยื่นคำขอเอกสารหมาย จ.19 ถึง จ.31และสำเนาใบรับ
คำขอมีบัตร เล่มที่ 778235 แผ่นที่ 40เล่มที่ 778229 แผ่นที่ 49, 50 เล่มที่
778230 แผ่นที่ 1,2, 30, 37, 44, 45 เล่มที่ 778232 แผ่นที่ 11, 12, 37เล่มที่

778234 แผ่นที่ 32 และเล่มที่ 778233 แผ่นที่ 5 ที่ระบุชื่อนายพรณรักษ์ ชื่นภิรมย์
จำเลยที่ 4 นายสุทัศน์ จำเลยที่ 5 นายพงษ์พัฒน์ นางสาวลัดดา นายวีระ นายทวี
นางสาวโสภา นายสมพร นายสมชาย นายสุริยะ นางสาวแสงทอง และนายสมคิด
เป็นผู้ยื่นคำขอเอกสารหมาย จ.8 และ จ.14 ถึง จ.18 จากที่ว่าการอำเภอ
หนองหญ้าปล้องเป็นของกลาง และศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คำขอมีบัตร
ประจำตัวประชาชนใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ขอ
เป็นเอกสารปลอมและจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำปลอมคำขอมีบัตรและใบรับคำขอมีบัตร
ประจำตัวข้าราชการทั้ง 14 รายการจริงเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ต้องทำขึ้นตาม
หน้าที่ราชการถือได้เป็นเอกสารราชการ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานปลอมเอกสาร
ราชการและจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตโดย
อาศัยที่ตนมีหน้าที่จริงตามฟ้อง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า เมื่อฟังว่าจำเลยที่ 1 มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161 แล้วการกระทำของจำเลยจะเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 อีกหรือไม่ ในข้อนี้ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า เมื่อ
ฟังว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกระทำการปลอม
เอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161 อัน
เป็นบทเฉพาะแล้วจำเลยที่ 1 ก็ย่อมไม่ต้องรับผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบและโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อันเป็นบททั่วไปอีก
นั้น เห็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ 161 เป็นความผิด
คนละอย่างที่มีองค์ประกอบความผิดแตกต่างกัน ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157 มิใช่เป็นความผิดตามบททั่วไปของบทเฉพาะตามมาตรา 161 ตาม
ฎีกาของจำเลยที่ 1

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 กระทำผิดฐาน
สนับสนุนการปลอมเอกสารราชการรวม 9 ราย และฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตอีก 2 ราย ตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้มาติดต่อกับคนไปให้จำเลยที่ 1 ทำบัตรประจำตัวประชาชน
ปลอมโดยให้คำตอบแทนแก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน
การปลอมเอกสารราชการและฐานสนับสนุนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตตามฟ้อง

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ